

पोखरा स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठिठान ऐन २०७२

English title: Pokhara Academy of Health Sciences Act, 2016

पोखरा स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठिठान ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७२ । १० । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. १२ । पोखरा स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठिठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्वास्थ्य वजिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज रुपमा सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालाई स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठिठानको रुपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पोखरा स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठिठान ऐन, २०७२" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अस्पताल" भन्नाले दफा १६ बमोजिम स्थापना भएको अस्पताल सम्झनु पर्छ । (ख) "अस्पताल व्यवस्थापन समिति" भन्नाले दफा १७ बमोजिम गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिसम्झनु पर्छ । (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा २० बमोजिमको उपकुलपतिसम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "कुलपति" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको कुलपतिसम्झनु पर्छ । (च) "डीन" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको डीन सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "नरिदेशक" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको नरिदेशक सम्झनु पर्छ । (झ) "पछिडिएको क्षेत्र" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रतष्ठिठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको पोखरा स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठिठान सम्झनु पर्छ । (ट) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ठ) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ठ) "मन्त्रालय" भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ड) "शिक्षक" भन्नाले प्रतष्ठिठानमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न नयुक्त भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ढ) "शैक्षिक संस्था" भन्नाले दफा १५ बमोजिम स्थापना भएको शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ । (ण) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ । (त) "सहकुलपति" भन्नाले दफा १९ बमोजिमको सहकुलपतिसम्झनु पर्छ । (थ) "पदपूर्ति समिति" भन्नाले दफा १३ बमोजिम गठन भएको पदपूर्ति समितिसम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतष्ठिठानको स्थापना, स्वरुप तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतष्ठिठानको स्थापना: (१) स्वास्थ्य वजिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज रुपमा सुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम समेतको लागि पोखरा स्वास्थ्य वजिज्ञान प्रतष्ठिठानको स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतष्ठिठानको मुख्य कार्यालय कास्की जिल्लामा रहनेछ ।

(३) प्रतष्ठिठानलाई अंग्रेजी भाषामा पोखरा एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज भनिनेछ । ४. प्रतष्ठिठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतष्ठिठान अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रतष्ठिठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतष्ठिठानले व्यक्तिसिरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठिठानले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र प्रतष्ठिठान उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रतष्ठिठानले व्यक्तिसिरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । ५. प्रतष्ठिठानको स्वरुप: प्रतष्ठिठानमा देहाय बमोजिमका सङ्गठनहरू रहने छन् र तनीहरूको सामूहिक रुप नै प्रतष्ठिठानको स्वरुप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) सङ्काय, । (ङ) अनुसन्धान केन्द्र, । (च) शैक्षिक संस्था, । (छ) अस्पताल, । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । ६. प्रतष्ठिठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रतष्ठिठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न वषियमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ख) गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न वषियमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वदेशी तथा वदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालसँग समझौता गर्ने, । (घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, । (ङ) प्रतष्ठिठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमलाई सुदृढ तुल्याउन र त्यस्ता कार्यक्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा वदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा अस्पतालसँग समन्वय गर्ने, । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा वदेशी विश्वविद्यालय, प्रतष्ठिठान र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना, वसितार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग र अनुभव आदान प्रदान गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न वषियमा गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, अन्तरक्रिया तथा स्वास्थ्य शविर आयोजना गर्ने, गराउने, । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी

वभिनि पुस्तक, पर्चा, बुलेटिन तथा सचेतना पोस्टर प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रतष्ठितानको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतष्ठितानको सङ्गठन मार्फत प्रयोग र पालना हुनेछन् । परिच्छेद-३ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठनः (१) प्रतष्ठितानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कुलपति-अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति-उपाध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) -सदस्य । (घ) उपकुलपति-सदस्य । (ङ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतष्ठितानका उपकुलपतिहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित दुईजना -सदस्य । (च) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ज) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय -सदस्य । (झ) डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनित एकजना -सदस्य । (ञ) प्रतष्ठितानमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा एकजना -सदस्य । (ट) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका -सदस्य । (ठ) शिक्षकहरूमध्ये प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा कार्यकारी परिषद्बाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (ड) शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित एकजना -सदस्य । (ढ) दलित, आदिवासी/जनजाति तथा पछिडएका वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा दुईजना महिला सहित चारजना -सदस्य । (ण) चन्दादाताहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (त) प्रतष्ठितानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये सभाबाट मनोनीत एकजना -सदस्य । (थ) डीन -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिलै जुन प्रक्रियाबाट पूर्त गरिएको हो सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठितानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) प्रतष्ठितानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतष्ठितानको नियम स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतष्ठितानको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमि मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने, । (च) प्रतष्ठितान मातहतका वभिनि निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने, । (छ) राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, । (ज) प्रतष्ठितानको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (झ) प्रतष्ठितानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि छिलफल गरी स्वीकृत गर्ने, । (ञ) शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-४ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ९. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठितानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति एवं नियमिति गर्ने निकायको रूपमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति-अध्यक्ष । (ख) प्रतष्ठितानका वभिनि वषियगत समितिका अध्यक्षहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत पाँचजना -सदस्य । (ग) डीन -सदस्य । (घ) प्रतष्ठितानका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू -सदस्य । (ङ) शिक्षकहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य ।

(च) स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिको कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (छ) निर्देशक -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिलै जुन प्रक्रियाबाट पूर्त गरिएको हो सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रतष्ठितानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति एवं नियमिति गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी वभिनि वषिय र तहमा शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) प्रतष्ठितानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रतष्ठितानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालीम र प्रशिक्षण कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विद्यार्थी छनौट गर्ने, । (च) परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (छ) परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने, । (ज) प्रतष्ठितानबाट सञ्चालित अध्ययन कार्यक्रममा सफल हुने विद्यार्थीलाई उपाधि प्रदान गर्न सभामा सफारसि गर्ने, । (झ) प्रतष्ठितानको तर्फबाट प्रदान गरिने मानार्थ उपाधि, छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार प्रदान गर्न सभामा सफारसि गर्ने, । (ञ) गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, । (ट) प्रतष्ठितानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन,

अनुसन्धान, तालीम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ठ) अध्ययन, तालीम तथा अनुसन्धान बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ड) सभाबाट स्वीकृत प्राज्ञिक परिषद्सँग सम्बन्धित नरिणय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-५ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति-अध्यक्ष । (ख) डीन -सदस्य । (ग) सदस्य रहेका शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये एकजना -सदस्य । (घ) शैक्षिकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (ङ) निर्देशक -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारदेहाय बमोजमि हुनेछ :- ।

(क) सभाको नरिणय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रगत विवरण, वार्षिक बजेट, लेखापरीक्षण प्रतविदन तथा अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (घ) मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दनि, । (ङ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही प्रतष्ठानको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, बेचबखिन गर्ने तथा ठेक्कापट्टामा दनि, । तर नेपाल सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (च) पदपूर्ति समितिको सफारसिमा प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक तथा कर्मचारी नयुक्त तथा बढुवा गर्ने, । (छ) प्रतष्ठानलाई प्राप्त विभिन्न कसिमिका सहयोग ग्रहण गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-६ । पदपूर्ति समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. पदपूर्ति समितिको गठन : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक तथा कर्मचारीको नयुक्त तथा बढुवाको लागि सफारसि गर्न एक पदपूर्ति समिति रहनेछ । (२) पदपूर्ति समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) सभाले तोकेको व्यक्ती-अध्यक्ष । (ख) लोक सेवा आयोगको सचिव वा नजिले तोकेको प्रतनिधि-सदस्य । (ग) शैक्षिकहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्ले नयुक्त गरेको एकजना -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) बमोजमिका अध्यक्ष र सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) पदपूर्ति समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । सङ्काय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय । १४. सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानले सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापित सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापित शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको मानिन्छ । (३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१७. अस्पताल व्यवस्थापन समिति : (१) अस्पताललाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न, गराउनको लागि एक अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । प्रतष्ठानका पदाधिकारी, शैक्षिक तथा कर्मचारी । १८. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतष्ठानको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति प्रतष्ठानको प्रमुख हुनेछ । (३) कुलपतिले प्रतष्ठानको नरीक्षण गर्न सक्नेछ । १९. सहकुलपति : (१) स्वास्थ्य मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतष्ठानको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले प्रतष्ठानको आवश्यकता अनुसार नरीक्षण गर्न र प्रतष्ठानलाई निर्देशन दनि सक्नेछ । २०. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुईजना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतिले उपकुलपति नयुक्ति गर्नेछ । २१. डीन : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्य र सङ्कायको प्रमुख भई काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको नयुक्ति गर्नेछ । (२) डीन प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नयुक्तितोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. निर्देशक : अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको सफारसिमा निर्देशकको नयुक्ति गर्नेछ । २३. पदाधिकारीको पदावधि, सेवा, शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था : (१) उपकुलपति, डीन तथा निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (२) प्रतष्ठानमा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेक तोकिए बमोजमिका अन्य पदाधिकारीहरू रहन सक्ने छन् । (३) उपदफा (१) वा (२)

बमोजमिका पदाधिकारीहरूको नयुक्ति, सेवा, शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपकुलपतलि आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपतसिमक्ष लखिति नविदन दिएमा कुलपतलि सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले उपकुलपतलि आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सफारिस गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतलि त्यस्तो उपकुलपतलिई नजिको पदबाट हटाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजमि सभाबाट नरिणय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (४) उपकुलपतलिबाहेक प्रतष्ठिठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठिठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सफारिस गर्नु अघि छानबनि समितिले नजि उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ ।

२५. प्रतष्ठिठानका शक्षिक तथा कर्मचारी : (१) प्रतष्ठिठानमा आवश्यक संख्यामा शक्षिक तथा कर्मचारीहरू रहने छन् । (२) प्रतष्ठिठानका शक्षिक तथा कर्मचारीको नयुक्तिपदपूर्ति समितिको सफारिसमा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) प्रतष्ठिठानका शक्षिक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-९ । प्रतष्ठिठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । २६. प्रतष्ठिठानको कोष : (१) प्रतष्ठिठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, (ग) स्वदेशी वा वदिशी व्यक्ती, संघ, संस्था वा वदिशी सरकारबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि प्रतष्ठिठानले वदिशी व्यक्ती, संघ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (४) प्रतष्ठिठानको कोषको रकम कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिन्छ । (५) प्रतष्ठिठानको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिन्छ । (६) प्रतष्ठिठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतष्ठिठानको आय-व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिन्छ । (२) प्रतष्ठिठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परचिछेद-१० । विविधि । २८. सम्बन्धन दनि नसक्ने : प्रतष्ठिठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दनि सक्ने छैन । २९. अन्य संस्थालाई समाहति गर्न सक्ने : (१) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापना भई सञ्चालन भएका स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कुनै संस्था प्रतष्ठिठानसँग समाहति हुन चाहेमा प्रतष्ठिठानले त्यस्तो संस्थालाई प्रतष्ठिठानमा समाहति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संस्था समाहति गर्ने सम्बन्धी आधार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. स्वास्थ्य र शक्षिा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अनुरूप काम गर्नु पर्ने : प्रतष्ठिठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको स्वास्थ्य र शक्षिा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अनुरूप काम गर्नु पर्नेछ । ३१. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठिठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा स्नातक सम्मका विभिन्न तहमा वदियार्थी भर्ना गर्दा पछिडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सो क्षेत्रको सामुदायिक वदियालयबाट नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका आर्थिक रुपले विपन्न नेपाली वदियार्थीलाई दश प्रतिशत स्थानको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आरक्षण गरिएका स्थानमा पछिडिएको क्षेत्रमा महिला, दलति, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पछिडिएका वर्गका वदियार्थीलाई प्राथमकिता दिइनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आरक्षण गर्दा प्रतस्पर्धाद्वारा वदियार्थी छनौट गरिन्छ ।

३२. वदियार्थी भर्ना गर्दा प्राथमकिता दनि पर्ने : प्रतष्ठिठानले विभिन्न तहका वदियार्थी भर्ना गर्दा पछिडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको अवधिभर सेवा प्रदान गरेका व्यक्तिलाई प्राथमकिता दनि पर्नेछ । ३३. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) प्रतष्ठिठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल वदियार्थी संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानमा विपन्न वदियार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "विपन्न" भन्नाले सामुदायिक वदियालयमा अध्ययन गरी नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । प्रवेशिका परीक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका वदियार्थीहरूमध्ये तोकिएको आधारमा सम्बन्धति स्थानीय तहले विपन्न भनी सफारिस गरेको वदियार्थीलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पच्चीस प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोको पैतालीस प्रतिशत स्थानमा महिला, दलति, आदिवासी/जनजाति, मधेसी तथा पछिडिएका क्षेत्रका वदियार्थीलाईमात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । (३) प्रतष्ठिठानले विपन्न वदियार्थीलाई आंशिक रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजमि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) कुनै नकिया वा संस्थाले कुनै वदियार्थीलाई प्रतष्ठिठानमा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३४. तोकिएको स्थानमा काम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि आरक्षण वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले प्रतष्ठिठानले तोकिएको अवधिभर पछिडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै नकिया वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने वदियार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाए बापत कुनै ठाउँमा नशिचति अवधिसम्म काम गर्नु पर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नकिया वा

संस्थाले शर्त राखेको भए सोही शर्त बमोजमि र त्यसरी शर्त नराखेको भए उपदफा (१) बमोजमिको अवधभिर काम गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ३२ बमोजमि प्रतष्ठानको प्राथमकितामा भर्ना भएका वदियार्थीले प्रतष्ठानले तोकेको अवधभिर पछिडिएको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजमिको आरक्षण र दफा ३२ र ३३ बमोजमि प्राथमकिता वा छात्रवृत्तमि अध्ययन गर्ने वदियार्थीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लेखित पूरा अवधि काम गरेपछि मात्र प्रतष्ठानले त्यस्तो वदियार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दनिछ । (५) प्रतष्ठानले दफा ३१, ३२ र ३३ बमोजमि आरक्षण, प्राथमकिता वा छात्रवृत्तमि अध्ययन गर्ने वदियार्थी बाहेक प्रतष्ठानमा अध्ययन गर्ने अन्य वदियार्थीलाई अध्ययन पश्चात् पछिडिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रोत्साहति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३५. वार्षिकि प्रतविदन : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिकि प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतष्ठानले वर्षभरमा गरेको कामको संक्षिप्त विवरण र प्रतष्ठानको उपलब्धि लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिकि परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिकि परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा पदपूर्ति समितिले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै नकियालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३७. काम कारबाही बदर नहुने : प्रतष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रक्ति भई वा प्रतष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणलेमात्र प्रतष्ठानबाट भए गरेको काम कारबाही बदर हुने छैन । ३८. अनुगमन तथा निर्देशन सम्बन्धी व्यवस्था : प्रतष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रतष्ठानको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४०. शपथ लनु पर्ने : प्रतष्ठानको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हालनु अघि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । ४१. कर्मचारी प्रतष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रतष्ठानको कर्मचारीको रुपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्तो कर्मचारी प्रतष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतष्ठानको सेवा अवधिमि गणना हुनेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रतष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लनु पर्नेछ । ४३. मापदण्ड बनाउन सक्ने : प्रतष्ठानको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउनको लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो मापदण्डको पालना गर्नु प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ४४. खारेजी र बचाउ : (१) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४३ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको गठन आदेश बमोजमिको विकास समितिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी प्रतष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सरेको मानिनेछ ।